

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Uso de documento falso
Magistrado: Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/03/2022

... diligência em local conhecido pelo tráfico de drogas quando realizaram a abordagem no acusado, mas nada de ilícito foi localizado. Entretanto, quando ele apresentou o documento de identidade constataram algumas divergências, como, por exemplo, que o fundo do espelho não “batia” com os dados dele. Disse que não se recorda o que o réu alegou no momento. O agente policial Carlos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
5ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504962-65.2019.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

[illegible]

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.
ALEXANDRE DE OLIVEIRA DUARTE está sendo processado como incurso no art. 304 c.c.
art. 297, caput, ambos do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, nas

circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, fez uso de documento público falsificado, qual seja, uma Carteira de Identidade de Registro Geral em nome do denunciado, cujo espelho pertencia ao registro de Maísa Sousa Lopes.

Recebida a denúncia (fls. 77) o réu foi citado por edital (fls. 117), sendo determinada a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP (fls. 125). Posteriormente, o réu constituiu defensor (fls. 136) e apresentou defesa prévia (fls. 150/153).

A suspensão do feito foi revogada (fls. 158) e durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a sua absolvição por ausência de dolo ou por insuficiência probatória e, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

O investigador de polícia Valdeir relatou que, no dia dos fatos, estava em diligência em local conhecido pelo tráfico de drogas quando realizaram a abordagem no acusado, mas nada de ilícito foi localizado. Entretanto, quando ele apresentou o documento de identidade constatarem algumas divergências, como, por exemplo, que o fundo do espelho não “batia” com os dados dele. Disse que não se recorda o que o réu alegou no momento.

O agente policial Carlos reiterou as declarações do seu colega de equipe e acrescentou que os dados inseridos no documento realmente pertenciam ao acusado, como o nome, a filiação etc., mas a digital pertencia à outra pessoa. Quando indagado, o réu disse que acreditava estar sendo procurado, por isso não quis comparecer ao Poupatempo. Salientou que não conhecia o réu e que no sistema diligenciado ele não constava como procurado.

Em seu interrogatório, o réu disse que perdeu seu R.G. duas vezes no mesmo mês e, portanto, compareceu no Poupatempo e foi informado de que o novo documento ficaria pronto em 90 dias. Alegou que em razão da necessidade do R.G. para solicitar uma Carteira Nacional de Habilitação para trabalhar, procurou o conhecido de um conhecido que lhe disse que conseguiria emitir o documento em uma semana. Ele solicitou seus dados, uma fotografia e um comprovante de residência. Acreditou que não haveria problemas e pagou a quantia de R\$ 250,00 pelo documento. Disse que acreditava que o R.G. era verdadeiro e que não o apresentou aos policiais, pois eles o retiraram do seu bolso.

Pois bem.

O reconhecimento da atipicidade material da conduta, no presente caso concreto, é imperativo.

As testemunhas inquiridas em juízo narraram que conseguiram constatar que o espelho e a digital do Registro Geral não condiziam com os dados do réu. Entretanto, a testemunha Carlos relatou que os dados inseridos no documento apresentado, como nome, filiação etc., pertenciam ao próprio acusado.

No exame documentoscópico, de fato, foi constatado que o espelho pertencia ao Registro Geral de Maísa Sousa Lopes e que a impressão digital também não pertencia ao acusado (fls. 12/20).

Portanto, ficou demonstrado que ele fez uso de um documento falsificado (materialmente falso, pois o espelho era verdadeiro), diferentemente do que foi alegado pela defesa, pois o uso do documento foi confirmado pela prova oral.

Porém, para que uma conduta seja considerada crime, ela deve ocasionar alguma lesão ao direito de terceiros ou, ao menos, expô-lo à risco e, nesse caso, não há potencial lesivo na conduta do acusado, principalmente porque os dados inseridos no documento eram verdadeiros e pertenciam ao próprio réu.

Apesar de uma das testemunhas ter mencionado que o documento poderia ser utilizado para enganar terceiros, não haveria vantagem nenhuma por parte do acusado, já que seus dados eram verdadeiros e o “terceiro”, diferentemente dos agentes policiais, não faria a leitura da digital impressa ou identificaria o seu espelho, que,

inclusive, era de uma mulher.

Assim, é imperioso reconhecer a atipicidade material do fato por ausência de lesividade da conduta.

Como visto, a ação do réu de usar o documento falsificado caracteriza formalmente o delito previsto no art. 304 do Código Penal.

Entretanto, conforme ressaltado, para a caracterização de crime, em sentido material, é imprescindível que a conduta efetivamente lese ou, ao menos, gere perigo real e concreto de lesão a direito de outrem.

Embora haja divergência doutrinária em relação aos chamados crimes de "perigo abstrato", o fato é que a aplicação indiscriminada e descuidada das normas penais que os definem pode violar, como no presente caso, o princípio da lesividade ou da alteridade e, conseqüentemente, configurar agressão à liberdade individual, direito inerente a todo ser humano e positivado pela Constituição da República em seu art. 5º.

Em suma, não se pode considerar crime, em sentido material, qualquer conduta que não constitua lesão, ou perigo de lesão concretamente demonstrado, a direito de outra pessoa (princípio da alteridade).

Só existe crime, em sentido material, se a conduta constitui lesão efetiva ou, ao menos, coloca em perigo real o direito de outrem.

Ou seja, a previsão formal e abstrata de determinada conduta como crime não exige o julgador de verificar, em cada caso concreto, se de fato houve lesão ou perigo real de lesão ao direito de outrem em decorrência da ação do acusado.

Em sua crítica à teoria da concepção imaculada do estado de Nozick, Murray Rothbard enuncia a seguinte máxima, que, uma vez aplicada à própria existência e manutenção do estado, logicamente, tem aplicação no Direito Penal, que representa a intervenção estatal mais drástica na liberdade individual:

"Ninguém tem o direito de coagir qualquer pessoa que não esteja diretamente empenhada em um ato evidente de agressão contra direitos. Permitir um mínimo afrouxamento deste critério, para incluir coerção contra "riscos" remotos, é sancionar agressões inadmissíveis contra os direitos dos outros. Além disso, qualquer afrouxamento deste critério é um passaporte para o despotismo ilimitado." (in "A Ética da Liberdade", Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2ª ed., p. 316)

Em suma, dadas as peculiaridades do caso concreto em análise, não se identifica na conduta do acusado a potencialidade lesiva exigida para a caracterização de crime, em sua acepção material.

Ou seja, não há a chamada tipicidade material, razão pela qual a absolvição se impõe, já que, nesse caso, o fato não constitui crime.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e absolvo o réu ALEXANDRE DE OLIVEIRA DUARTE, qualificado a fls. 09, da acusação constante da denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência.

Registre-se. Cumpra-se.

Ribeirão Preto, 03 de março de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA